
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPROMISSO, RESPONSABILIDADE E DE PARCERIA

Pelo presente contrato de compromisso, responsabilidade e parceria, de um lado, {{NOME}}*****, brasileira, portadora da cédula de identidade RG nº {{RG}}*****, SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº {{CPF}}*****, doravante designada "**Parte 01**", e de outro lado **GENTER SERVIÇOS EM RECURSOS HUMANOS LTDA.**, sociedade limitada com sede com sede social na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Padre Estevão Pernet, 718 - Sala 704 - Tatuapé, São Paulo/SP, CEP. 03315-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.173.017/0001-92, com seu Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP"), neste ato representado por seu sócio **JEFERSON ARIMURA FREIRE**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, maior, portador do RG nº 30.061.439-1 SSP/SP, expedido em 29/05/2019 e do CPF/MF nº 358.555.628-08, Empresário, residente e domiciliado a Rua Luiz Lyria Lopes, 215 – Bairro Martim de Sá – CEP. 11.662-540 – Caraguatatuba/SP, doravante designada "**Parte 02**" e, conjuntamente, "**Partes**", protocolam entre si a estipulação do presente contrato, sob risco recíproco, disciplinando compromissos e responsabilidades especificados na cláusula primeira, visando atuação conjunta das Partes por tempo determinado por meio de parceria, até a adequação necessária da **Parte 01** em viabilizar empresa e permitir a contratação de referida pessoa jurídica pela **Parte 02** via contrato de prestação de serviços, sendo essa expressão de verdade e por ele respondendo integralmente.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. A **Parte 01**, assume o compromisso e a responsabilidade, em atuar em via de parceria com a **Parte 02**, visando atuação conjunta das **Partes** na esfera do setor financeiro, no cargo de analista financeiro pleno, por tempo determinado, até a adequação necessária da **Parte 01** em viabilizar empresa que permita o estabelecimento de contrato de prestação de serviços entre as **Partes**.

Parágrafo Único – A **Parte 01** se compromete com a realização de reuniões estratégicas e de alinhamento que poderão ser solicitadas com a Diretoria da Contratante, sendo que 01 (uma) reunião mensal é obrigatória e poderá ser realizadas remotamente ou presencialmente

Parágrafo Primeiro – A **Parte 01**, por meio do presente contrato, assume também, o compromisso de no prazo de 30 (trinta) dias corridos, providenciar e efetuar a abertura de empresa com a finalidade de firmar contrato de prestação de serviço com a **Parte 02**, se responsabilizando pela emissão de recibo de quitação de dívida pelos valores remuneratórios recebidos anteriores à assinatura do contrato de prestação de serviço, incluindo nesse cálculo, quaisquer prorrogações eventualmente necessárias.

Parágrafo Segundo – Enquanto perdurar a pendência documental e de assinatura de instrumento de contrato de prestação de serviço com a empresa aberta pela **Parte 01**, fica estabelecida parceria temporária, assumindo e efetuando a **Parte 01** funções na área jurídica mediante orientação da **Parte 02**, sem que com isso assuma presunção de vínculo empregatício, conforme detalhado no parágrafo terceiro abaixo.

Parágrafo Terceiro – Em decorrência deste contrato, sob nenhuma hipótese ou em qualquer situação, se presumirá a eventual existência, ou se estabelecerá a presunção de qualquer vínculo empregatício, ou obrigações de caráter trabalhista e previdenciário entre a **Parte 01** e a **Parte 02**; nem a **Parte 02** será fiadora das obrigações, encargos e ônus da **Parte 01** a qual, assume neste ato integral responsabilidade por tais obrigações, inclusive civis e penais.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DEVERES DAS PARTES

2.1. As **Partes** deverão zelar pelo bom nome e conceito do parceiro, obrigando-se a, enquanto vigorar o presente contrato a agir de forma profissional, criteriosa e zelosa entre si e clientes da **Parte 02**.

2.2. A **Parte 01** isentará a **Parte 02** de qualquer encargo, seja ele, administrativo, civil ou criminal praticados pela **Parte 01**, que se responsabilizará exclusivamente, por todo e qualquer problema ou pendência (na esfera, administrativa, cível ou penal) que possa surgir durante o presente contrato de compromisso, responsabilidade e parceria, podendo, inclusive, a **Parte 02**, exercer direito regressivo quando necessário.

2.3. A **Parte 01**, ainda se responsabilizará, com o término do presente contrato, seja por ter atingido o objetivo disposto na cláusula primeira, seja em caso de rescisão por quaisquer das **Partes**, com a emissão de notas fiscais ou pela emissão de recibo de quitação de dívida nos valores recebidos da **Parte 02** durante a vigência da parceria,

com a finalidade de permitir o ajuste contábil da **Parte 02**, sob pena de não o fazendo serem adotadas medidas legais cabíveis.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

3.1. A parceria tem um período inicial de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do presente contrato, findo os quais as **Partes** avaliarão as vantagens recíprocas e a eventual possibilidade de prorrogar o contrato, por igual período de tempo de forma automática, sem que com isso, se perca o real objetivo do presente contrato, estipulado na cláusula primeira.

CLÁUSULA QUARTA – DA CONFIDENCIALIDADE

4.1. As **Partes** reconhecem que no âmbito de suas funções, irão se deparar com informações ou documentos sigilosos e confidenciais, os quais se comprometem a não utilizar em proveito próprio, divulgar ou revelar à pessoa física ou jurídica, durante e após o término do presente contrato, salvo aquelas intrinsecamente relacionadas aos negócios objetos da parceria.

Parágrafo Único – Em caso de utilização de cópia ou reprodução de supramencionados documentos ou informações, comprometem-se ainda, a destruir o material após a sua utilização, salvo seja expressamente autorizado pelo parceiro fornecedor que não o faça.

CLÁUSULA QUINTA – DA REMUNERAÇÃO E CONDIÇÕES FINANCEIRAS

5.1. A **Parte 01** receberá o valor de R\$ {{HONORARIO}}***** (*****) pelo desempenho das suas atividades de parceria que será determinada com base em critérios claros e objetivos, sendo que essa remuneração será paga ao final do término do presente contrato ou de suas prorrogações, sem que isso estabeleça quaisquer vínculos de cunho empregatício, conforme estabelecido no parágrafo terceiro da cláusula primeira.

Parágrafo Único - Cumprido pela **Parte 01** o compromisso firmado com **Parte 02** e estabelecido na cláusula primeira desse contrato, a **Parte 01** se responsabilizará pela emissão das notas fiscais ou emissão de recibos de quitação de dívida pendentes e anteriores à assinatura do contrato de prestação de serviço, dos recebíveis realizados na vigência da parceria.

5.2. Todos os pagamentos realizados à **Parte 01** pela **Parte 02**, relacionados a este contrato e prorrogações, deverão ser realizados em moeda corrente nacional, na seguinte conta bancária de titularidade da **Parte 01**, ou em qualquer outra conta bancária em nome da **Parte 01** cujos dados tenham sido fornecidos pelo mesmo com até 5 (cinco) dias úteis de antecedência da data do pagamento:

Banco: {{BANCO}}*****

Agência: {{AGÊNCIA}}*****

Conta: {{CONTA}}*****

Tipo de Conta: {{TIPO DE CONTA}}*****

PIX: {{PIX}}*****

Titularidade: {{TITULARIDADE}}*****

5.3. O recebimento, por parte da **Parte 01**, de todos os montantes pagos em observância a esta Cláusula deverão liberar a **Parte 02** com relação a suas correspondentes obrigações de pagamento de tais valores, de forma que nenhuma formalidade adicional será requerida para esse fim, outorgando a **Parte 01** a mais plena, geral irrevogável e irretatável quitação com relação aos valores por ela recebidos em cumprimento às obrigações de pagamento da **Parte 02** sob o presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

6.1. Poderá ser rescindido este contrato pela **Parte 01** ou **Parte 02**, a qualquer tempo, ficando, porém, estabelecida a necessidade de uma notificação prévia.

Parágrafo Primeiro - A rescisão do presente contrato ocorrerá imediatamente, independentemente de notificação ou aviso, se alguma das **Partes** vier a descumprir quaisquer das cláusulas e obrigações decorrentes deste contrato ou ocorrer o término do prazo estabelecido de vigência ou prorrogações, sem que o objetivo estipulado na cláusula primeiro seja atingido.

Parágrafo Segundo – Caberá ainda, as **Partes** em caso de rescisão, realizar a devolução de todos os documentos e bens que porventura estejam em sua posse.

Parágrafo Terceiro – A **Parte 01**, ainda se responsabilizará, em caso de rescisão, com a emissão das notas fiscais ou pela emissão de recibos de quitação de dívida dos valores recebidos da **Parte 02** durante a vigência da parceria, com a finalidade de

R. Padre Estevão Pernet, 718 (Sala 1504)
Tatuapé, São Paulo – SP, 03315-000
(11) 2774-1325 | (11) 99569-4446
<https://www.arantesarimura.adv.br/>

permitir o ajuste contábil da **Parte 02**, decorrente da falta de regularização do compromisso estabelecido na cláusula primeira e regularização e assinatura de contrato de prestação de serviços com pessoa jurídica (um dos objetivos do presente contrato), sob pena de não o fazendo serem adotadas medidas legais cabíveis.

Parágrafo Quarto – A partir da data da rescisão, que poderá ser por distrato e notificação, as **Partes** ficarão desobrigados das atribuições ora estabelecidas, com exceção das estabelecidas nas cláusulas 1.1 e parágrafos, cláusula 2.3, cláusula 5.1 e parágrafo único e cláusula 6.1, parágrafo terceiro.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES E GARANTIAS

7.1. As **Partes**, afirmam e garantem que o presente contrato de compromisso, responsabilidade e parceria, agora constituído e firmado, não ofende, fere, viola ou conflita com nenhum interesse ou acordo prévio estabelecido entre eles ou qualquer outra pessoa ou entidade, não existindo, nesta feita, qualquer limite ou obrigação legal, ordem judicial ou quebra de direito de confidencialidade ou de propriedade intelectual para com terceiros.

Parágrafo Primeiro – O presente contrato deverá sobrepujar a quaisquer outros acordos firmados entre as **Partes** sejam elas: orais ou escritos. As alterações, relativas aos termos do presente contrato, para deterem validade, deverão ser feitas por escrito e devidamente assinadas pelas **Partes**, por meio de termo aditivo ou novo contrato regulatório.

Parágrafo Segundo – Em caso de qualquer termo ou disposição deste contrato torne-se ilegal, inválido ou ineficaz, em todo ou em parte, em detrimento da esfera legal. Tal termo ou disposição deverá ser considerado como não integrante do presente contrato, não se afetando o cumprimento da parte não atingida.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

8.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem de pleno acordo, as partes assinam o presente contrato de prestação de serviços em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

{{CIDADE,DATA}}*****

Parte 01:

{{NOME EMPRESA (FANTASIA)}}

{{NOME}}***** (representante)

Parte 02:

**GENTER SERVIÇOS EM RECURSOS
HUMANOS LTDA.**

Jeferson Arimura Freire (Sócio)

Testemunhas:

1. _____

Nome: Karla Schipani

CPF: : 269.375.108-02

2. _____

Nome: Luana Lidia

CPF: 293.342.578-57

3. _____

Nome: Jefferson Silva

CPF: 385.522.008-56